以上報告。

司儀：

謝謝科長說明，接下來，請主席、機關代表，現在針對剛剛臺南市促進科技與新創產業發展自治條例草案進行意見發表，開始前說明發言重點，現場有工作人員遞上麥克風，觀眾席發言即可，發言前請先說明單位姓名，每位發言時間三分鐘，請今天與會的議員或代表先為我們進行發言，或是現場蒞臨的與會的朋友，有任何問題或是現場今天蒞臨所有參與朋友有任何意見想法，都可以舉手跟我們進行交流發言，任何議題都可以提出，大家今天蒞臨，想必有很多目前碰到實際的現況，或是狀況可以藉由公聽會機會相互進行交流。

金屬工業研究發展中心朱經理：

主席、各位尊敬產業先進，感謝各位來參加，今天自治條例修正草案，修正草案修正過程中有跟六都的相關自治條例做比較，比較後發現其實這草案我們跟六都來比的話，相關福利補貼補助方面，臺南市政府這邊有把企業在目前經營上面有些迫切需求的補助項目，草案上面都有納入其中，後續產業變化會與時俱進，可能隨世界各國政策變動，產業會移動與時俱進調整，現在草案修正出來，我們覺得跟其他業務相較趨近完善，希望我們有些盲點修正過程中，沒有納入的部分，希望今天企業可以給我們指導意見，可以後續滾動修正，以上，我補充謝謝。

運鞍法律事務所所長許律師:

主席各位與會先進，這次自治條例修正草案有三個重點，第一個是提高投資金額，本來是舊法，新設五千萬、增設三千萬，新法提高成五億元、三億元，針對舊法適用產業，有因應全球產業發展，臺南市產業發展策略重點部分，有增加原來舊法沒有的，資通訊產業、智慧電子產業跟半導體產業。第三部分，原來舊法沒有的補助項目，有去新增融資利息、房屋修繕、勞工薪資，而且有新增了如果有取得中央研發補

助的加碼補助，另外當然其他原來舊法有的，有去提高補助額度，是本次三大重點，其實這公聽會目的，希望進一步汲取各界寶貴意見，如果說任何寶貴意見，能踴躍提出，有時候立法者、主管機關，形成政策、條文過程，需要多聽取各界意見，以上補充謝謝。

提問人(臺南市中小企業榮譽指導員協進會-吳會長):

長官來賓大家好，我們是臺南市中小企業協進會，本身任務是在經濟部各個單位都有志工團體，我們任務是作為中小企業資源訪視，要發現中小企業問題，單位能提供我們相關會員出去企業訪視時候，讓各業者如果提出需求，可以把問題回到我們經發局這邊，請經發局提供重點給業者，因業者也不知道需求在哪裡，我們去把中小企業的問題點，帶回到中央、地方來，讓我們可以去認識，在訪視過程中可以分享給我們的中小企業。

穎艾達利議員：

謝謝，我想公聽會的意思本來就是希望聽到大家的意見，本席是臺南市議會法規委員會成員，我本來這種公聽會，我不太會講意見，好像提早聲明立場，聽到公聽會大家都沒有講到法規有點難過，程序之前有提過應該善盡通知，才有廣納雅言的可能，第一個直接這樣問，你們這次比方說第三條定義修正，因為現在有新的公司法等等法令修正調整用詞，把商業加進去這件事要麻煩法制處檢視臺南市既有的各個法規是否有類似情形，也做同步修正。第四條的部分我覺得比較重要的一點，五千萬拉成五億，三千萬拉成三億，基準拉大十倍，我的態度是權利義務向來都要衡平，提高的補助，權利部分有沒有高於或大於十倍，否則就是法規的變相通膨，要看看是不是有，不是我前面條件拉高，後面的補助、協助都跟原來差不多，實質意義上就是變相通膨，這些補協助從頭到尾講那麼多裡面，臺南市政府只是順水人情、過水的單位，還是說真的也會從臺南市拿出臺南市這地方資產、利益，去支應給付、去補助協助?如果只

是過水，不要修正法規，不用說的跟真的，顯然臺南市沒有支應，看起來有，真正問題在第四條第 3 項，分公司經主管機關認定為投資人後，應向本市稅捐稽徵機關申報銷售額，並在本市繳納營業稅，是我們一直以來最在乎臺南市經濟上提供那麼多支持、不動產跟動產給予那麼多協助，並且投資產生事業廢棄物，造成房地價提高不利承受，是由臺南地方承受之虞，我們當中得到甚麼益處?這分公司在臺南市變得很重要，你只把它放第四條其中一項，有甚麼拘束力?也不是放在第三條操作型定義，甚至沒有出現在第二十條，違反約定的時候，二十條裡面沒有講說，你違反第四條第三項的時候，可能要撤銷或廢止補助金額或追回，完全沒有，到時候最實務狀況，這樣設定沒有這樣繳納，找民意代表、地方議員、立委跟臺南市府稍微遊說的藉口，這條高高舉起輕輕放下了，法規沒有強制型義務，整個沒看到，這塊體例上要調整，最後一個也要請法制處這邊同時注意到說，這種獎勵投資型的法規，投資獎補助也好，彼此之間有沒有太多的競合問題，臺南市政府機關學校冠名作業要點，這裡面針對這些企業來贊助，提供臺南市機關學校的獎補助的事情有些減免跟優惠事宜，你把所有這些對於企業的補貼補助你會排除，讓他選擇，就失去獎勵投資的效果，這部分臺南市不違反中央法規之下，要提供最大彈性，今天如果企業界，行有餘力之餘，經商要做社會責任，在這個地方可以幫忙，應該放手讓他們幫忙，才能把基金放到主管單位，你要給人家出的話，要給相關的回饋，臺南市政府自己要盤一次獎補助部分，無涉法規。

經濟發展局蕭富仁副局長：

針對兩位貴賓寶貴意見，做個簡要說明謝謝。感謝會長長期對於臺南企業的關懷還有協助，我們也需要您的協助，一直是市府跟企業溝通的橋樑，包含自治條例，未來定稿通過審議修正，請協助跟企業宣導，大家關心美國關稅問題，中央訂定六大面向、20 項措施、880 億元補助規定，專案融資規定、地方協助事項，這部分拜託會長帶領會員幹部幫忙宣導。

針對議員所提公聽會未來會改善人員參與廣泛通知，讓更多人參與。第 3 條用詞原則上我們當初有檢視，這個部分會依照議座意見確認。第 3 條我們是強制性公司或工廠在臺南，我們樂觀其成、竭誠歡迎，不過法規沒有強制設籍登記，透過自治條例要適用補助，就強制公司商業登記要在臺南，如果是分公司，那就涉及稅務申報在臺南，後面有沒有相對應處分或廢止相關規範，原則上符合資格才能提出，所謂投資計畫書核准了，就按照實際發生年度，因為有些是跨年度，會有資格門檻，認定符合標準可以提供補助，如果中途沒有依照分公司方式申報，廢止規定裡面條文上檢視一下，有無不足再補足的。剛剛提到，希望更大的投資案到臺南來，因為剛剛提到大家各縣市全力招商，臺南不落人後，投資除了投資環境，針對人才、土地、水電協助外，企業也會選哪邊適合，我們必續提出誘因，剛剛在金屬中心提到、律師提到，參考六都也都有提出這樣誘因，這些經費部分都是實質上由我們基金編列，不是中央計畫下來，原來有計畫，原本有 SBIR 計畫條文也刪除，既有計畫就回歸原本計畫，針對地方 SBIR 研發補助，有一百萬、聯合型補助就回歸原來補助，這沒有跟其他的補助計畫重複，剛剛取得中央計畫我們加碼補助，是額外的。

剛剛說門檻提高，補助項目這次七項裡面有四項新增，剛剛說融資利率補貼、房屋修繕、薪資研發補貼都是新的，房屋地價稅、租金補貼、勞工訓練本來就有，整體項目增加補貼金額也增加，至於比例原則增加，有沒有高於門檻，我們再來檢視，提供最好誘因，希望爭取國內外優質廠商投資，特別勞工訓練、薪資補貼，希望他能運用在地人才，針對薪資特別有訂定差額，按照薪資級距提供差額補貼，希望能多進用臺南員工，當然剛剛提到法規租金有無重複、排擠，我們再來檢視，請處長補充，以上針對會長跟議座先做這樣的補充。

臺南市政府法制處楊璿圓處長:

謝謝議座提點，本次條例商業這樣的名詞，目前做法規的盤點，注意到商業相關用詞定義，目前盤點中，會進一步去做詳細檢視，首先謝謝議座的提點，其他獎補助的競合，目前自治條例或相關自治規則也都有考量到類似的問題，其實就相關的一些

法規內容檢視，也會盡量在提法規委員會審查注意，精進並做相關檢討，謝謝。

經濟發展局蕭富仁副局長：

剛剛議座提到分公司登記，如果是分公司要設籍課稅部分，違反法令、本自治條例行為，會廢止補助計畫，還是會確實。分公司按照規定，外國企業投資台灣，以台北為登記的分公司，其他各縣市在設立分公司，必須要設立在臺南分公司設立部分，希望把投資稅額，甚至投資營業額算在臺南，會確實要求。以上是針對兩位貴賓提的建言回覆

司儀：

謝謝主席回應，第二階段提問。

許雅芬律師:

主席、各位與會貴賓，我針對剛剛議員提到部分，我們自治條例設計，如果從第 15 條第 2 項來看，投資人申請核銷，這些第 8 到 14 條補助，以投資事業開始營運後發生之實際支出為限，必須有實際支出的繳款憑證且是已經實際支出，才能來申請核銷，他在申請核銷的流程中，會由主管機關訂定相關程序跟審核事項。那時候可以再度檢視議座擔心的第 4 條第 3 項，是不是分公司有落地繳稅，如果情節重大會落入 20 條第 1 項第 4 款法條依據去撤銷或廢止補助的情形，以上是我的補充說明，謝謝。

穎艾達利議員：

謝謝，不好意思做第二次提問，很感謝長官們的回覆，包含律師有提到、副座這邊有提到 20 條 1 項 4 款適用狀況，從中央到地方相關管理規章或行政規章法力來看，如果沒有直接把條文指涉出來，那是行政裁量權，我說你有你就有、沒有就沒有。如

果法規直接律定很清楚，你沒有按照前述該特定條文、條項去做你就是違法，現在要做第四款其他違反法令或本條例之行為，情節重大?尤其是經發局殷鑑不遠，兩年前依照情節重大認定瑕疵，到今天都還有人身陷囹圄，我真的其實對經發局自信心很崇敬，這種東西你為了法規的中立性，為了法規可預測性，不要涉及很難認定，裡外不是人的作法，在立法技術操作上，沒有什麼不行，過去訂各種商務法規、跨國法規，跟新加坡、美國公司在打，為什麼要這樣訂契約?一樣的概念，當然臺南市政府有裁量權，可以這樣做，可以要求做律定，議會法規審查也是共識決，我不見得能說服其他同仁概括承受的結果，經發局、臺南市的市民共同需要承受的，我只能說我善盡善良管理人之責。就立法者身分該提醒的我提醒，行政機關 OK，對於投資的善意，包含獎補助金額、其他政策措施、其他城市裡面適切的，口說無憑，可能要麻煩你們審查前，先準備好表格、各個項目、不動產、動產部分、獎補助部分，法規修正的時候提供給大家，我自己做幾個限制，會這樣做功課的人不多，要做幾個參考點，經發局幫大家這個忙來做，我們真的是要拜託，希望所有商業能進到臺南，給臺南投資，地方市民就業機會、經濟收益，對臺南本身、市府機關利益有幫助，我們訂這些法規，真的要強調看看各種補助額問題，不要擇優，今天台灣面對租房政策，你今天申請社會住宅，就不能租屋補貼，今天要無所不用其極，鼓勵企業界願意來臺南，拿出最大善意，整合最多資源，相對多幫地方想想，擔負起幫地方擔負的，比較衡平，權利義務衡平，足夠大的企業也要負擔義務，不要這邊賺錢，繳稅去其他地方，有些他要申請的，有些我們在他申請後，才開始享受到，在他開始去繳納之前，他落地下來就已經造成損害，比方說土地損害、廢棄物處理等等，不是白紙黑字等帳單再來討論，事先規劃要出來，是我每次提法規架構的原因。

經濟發展局蕭富仁副局長：

這邊再次感謝議員寶貴建議，剛剛提到的第四條，第二十條撤銷方式都可以規範，我們也在後續審議裡面適度針對條文讓他更明確化，違反哪一條直接寫更清楚，我們再跟法制研究條文讓剛剛提到第四條規範，違反規範更落實，讓法規更嚴謹化，第二

審議過程，相關六都比較，訂定補助合理性，做明確資料提供。第三個確實剛剛法制處楊處長提到法規之間競合，補助有限資源下讓這些資源能到位，避免重複補貼，讓補貼達到確實運用，有效運用，這部分我們會努力，再次感謝各位，今天百忙之中撥冗，給予我們促進科技臺南市促進科技與新創產業發展自治條例公聽會寶貴建言，再次感謝各位，今天會議到這邊，謝謝各位。

司儀：

謝謝主席，謝謝大家，會廣納各方意見，讓臺南變得更好，感謝大家與會，謝謝。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 書函

地址：730201臺南市新營區民治路36號
承辦人：黃永河
電話：(06)6322231#6458
傳真：(06)6324270
電子信箱：ai7845@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年5月6日
發文字號：府經產輔字第1140617095號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(38898_0617095A00_ATTCH1.pdf、38898_0617095A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本府114年4月24日召開「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會會議紀錄1份，請查照。

訂

說明：依據本府114年4月14日輔經產輔字第1140521783號函暨同年4月17日府經產輔字第1140581222號函續辦。

線

正本：臺南市議會、邱議長莉莉、林副議長志展、蔡議員育輝、趙議員昆原、王議員宣貿、李議員宗翰、沈議員家鳳、方議員一峰、蔡蘇議員秋金、謝議員舒凡、陳議員昆和、蔡議員秋蘭、陳議員秋宏、尤議員榮智、吳議員通龍、周議員奕齊、李議員文俊、余議員柷青、李議員偉智、陳議員碧玉、郭議員信良、郭議員清華、李議員中岑、蔡議員麗青、邱議員昭勝、黃議員麗招、林議員燕祝、林議員冠維、朱議員正軒、李議員鎮國、陳議員秋萍、黃議員肇輝、楊議員中成、陳議員怡珍、沈議員震東、蔡議員宗豪、許議員至椿、周議員嘉韋、林議員美燕、林議員依婷、蔡議員淑惠、盧議員崑福、李議員啓維、周議員麗津、曾議員培雅、曾議員之婕、王議員家貞、蔡議員筱薇、李議員宗霖、杜議員素吟、吳議員禹寰、郭議員鴻儀、鄭議員佳欣、陳議員皇宇、Ingay Tali穎艾達利議員、施余興望Tjakumay Tagaw 議員、臺南市政府法制處、臺南市政府主計處、臺南市政府財政稅務局、臺南市總工業會、臺南市工業會、臺南市官田工業區廠商協進會、臺南市新營產業園區廠商協進會、臺南市中崙工業區廠商協進會、臺南市佳里工業區管理會、臺南市亞太工業區發展協會、社團法人臺南市保安工業區管理會、台南產業園區廠商協進會、安平產業園區廠商協進會、總頭寮工業區廠商協進會、山上工業區廠商協進會、臺南市永康工業區廠商協進會、柳營科技環保園區廠商協進會、仁德工業區廠商協進會、新市工業區管理發展協會、後壁工業區廠商協進會、永康科技工業區廠商協進會、新田工業區廠商協進會、和順工業區廠商協進會、灣裡工業區廠商協進會、新吉工業區廠商協進會、麻豆工業園區廠商協進會、臺南市鹽水區公所、臺南市關廟區公所、臺南市歸仁區公所、臺南市七股區公所、臺南市下營區公所、臺南市大內區公所、臺南市山上區公所、臺南市中西區公所、臺南市仁德區公所、臺南市六甲區公所、臺南市北門區公所、臺南市左鎮區公所、臺南市北區區公所、臺

法規委員會　114/05/07

1140002883

南市永康區公所、臺南市玉井區公所、臺南市白河區公所、臺南市安平區公所、臺南市安定區公所、臺南市安南區公所、臺南市西港區公所、臺南市佳里區公所、臺南市官田區公所、臺南市東區區公所、臺南市南化區公所、臺南市東山區公所、臺南市南區區公所、臺南市後壁區公所、臺南市柳營區公所、臺南市將軍區公所、臺南市麻豆區公所、臺南市善化區公所、臺南市新市區公所、臺南市新化區公所、臺南市新營區公所、臺南市楠西區公所、臺南市學甲區公所、臺南市龍崎區公所、台灣科學園區科學工業同業公會(南部園區辦事處)、運鞍法律事務所、財團法人金屬工業研究發展中心

副本：本府經濟發展局(局長室)、本府經濟發展局(產業發展科)、本府經濟發展局(秘書室)

電子公文交換章 2025/05/07 11:30:01

裝

訂

線

法規委員會 114/05/07

1140002883

「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會會議紀錄

日期：114年4月24日(星期四)臺南市政府民治市政中心世紀大樓9樓會議室

時間：下午14點至16點

主題: 「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會

(現場同步聽打服務：由臺南市聲暉協進會提供，經整理彙整如次)

司儀：

各位現場蒞臨的朋友大家好，今天是由臺南市政府舉辦「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會，近年來隨著 AI 大南方新矽谷方案軸帶，為了符合目前產業發展實際現況來協助臺南市產業轉型，為了完善法案制定，舉辦公聽會來廣泛蒐集各界意見以及建議，介紹今天參與機關代表以及貴賓，公聽會主席蕭富仁副局長，法制處處長楊璿圓，臺南市政府經發局黃永河股長，運鞍法律事務所許雅芬所長，金屬工業研究發展中心朱澔偉經理、委員林俊憲服務處翁嫩麗秘書、蔡育輝議員的吳執行長及王宣貿服務處主任林主任，歡迎現場蒞臨朋友再次歡迎大家，現在邀請主席經發局蕭富仁副局長代表臺南市政府做立法背景說明，有請主席。

經濟發展局蕭富仁副局長：

午安大家好，首先代表臺南市政府歡迎大家，感謝各位參與自治條例公聽會，臺南市在中央推動大南方科技廊道由嘉義、臺南、高雄、屏東產業串起來，另外更宣布第一個 AI 生態專區設在臺南，推動大南方新矽谷、推動產業 AI 化，台南為大南方核心中心，這樣的契機之下提出自治條例修訂，原自治條例草案在 107 年已經公布，因應剛剛提到產業發展，在配合產業脈動下，提出修訂，把原來補助門檻拉高，原來設定新設要五千萬、增設三千萬的基本額投資金額拉高到新設是五億、增設是三億，達到門檻才可以符合獎勵補助辦法，獎勵補助的方式，新修七項補助，透過這樣的補助也希望讓國際大廠願意選擇臺南到臺南來投資，透過這樣投資，第一個透過大廠進駐，可以能夠促進提升我們產業鏈。第二希望大廠進來帶動周邊相關產業進駐臺南，能夠